

1501678-51.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... em outra oportunidade pelo crime de tráfico de drogas. Por derradeiro, salientou que a região é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501678-51.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501678-51.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ESTEVAM DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

TIAGO ESTEVAM DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 23h04min, na Rua Maria Péres, nº 168, bairro Vila Sônia, nesta Comarca, portava e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 71/74), sendo recebida a denúncia (fls. 76).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 111).

Em alegações finais (fls. 108/110 e 114/141), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação da imputação inicial para o delito de posse de drogas para consumo pessoal ou, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78/80).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 111), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não estava traficando drogas no local. Disse que estava bebendo em adega próxima ao local e, após, comprou porção de cocaína. Alegou que os traficantes se evadiram ao visualizarem viatura policial, deixando sacola com drogas no local. Salientou que estava apenas com porção de cocaína em seu bolso. Mencionou que foi abordado pelos policiais, sendo acusado da prática de tráfico de drogas. Por derradeiro, aduziu que os policiais pensaram que ele estava traficando, pois já havia sido abordado anteriormente.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Anderson, em juízo (fls. 111), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, deslocou-se para atender a ocorrência de perturbação de sossego, quando visualizou o acusado em atitude suspeita. Afirmou que havia volume na cintura do réu, sendo realizada sua abordagem. Declarou que foi localizada sacola preta com drogas no bolso da blusa do acusado. Salientou que foram encontradas drogas como maconha, "crack" e cocaína. Disse que o réu confessou a traficância, aduzindo que estava precisando de dinheiro. Por fim, mencionou que é comum abordagens de indivíduos com drogas na região.

A testemunha policial Vandiego, em juízo (fls. 111), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava indo atender a ocorrência de perturbação de sossego quando visualizou o réu. Disse que o acusado estava com volume na cintura, tendo suspeitado que pudesse se tratar de arma de fogo. Declarou que efetuou a abordagem do réu, sendo localizadas drogas e quantia em dinheiro. Afirmou que o acusado confessou a traficância. Mencionou que efetuou a prisão do réu em outra oportunidade pelo crime de tráfico de drogas. Por derradeiro, salientou que a região é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 11 e 78/80), que inegavelmente causa maiores danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; sua primariedade e demais circunstâncias e

consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 38 (trinta e oito) "ependorfs" de cocaína, 122 (cento e vinte e duas) pedras de "crack" e 19 (dezenove) porções de maconha (fls. 11 e 78/80) -, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina, demandando contatos específicos para sua aquisição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu TIAGO ESTEVAM DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 30/32 e 76, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA